PLAINTE

A MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PREMIERE CLASSE DE COTONOU

Monsieur FELIHO Gilles, né le 12 janvier 1966 à Cotonou, Médiateur, de nationalités béninoise et française demeurant et domicilié à 60, rue Gustave EIFFEL 94000 CRETEIL en France, Tél/What'sApp : 0675637073.

A l'honneur de déposer plainte entre vos mains contre X pour un **faux commis dans un certificat,** fait prévu et puni par **les articles 312, 320 du Code pénal** et contre les nommés Maître Félix A. BALLEY, notaire, auteur. **Albin FELIHO,** né le 28 novembre 1963 à Bordeaux ; **Lise FELIHO** née le 19 janvier 1968 à Cotonou, tous deux domiciliés sis c/ EVENEMENCIEL SA. - Rue 105, Avenue Mgr STEINMETZ - 01BP 22 RP Cotonou **et Florentin-lin FELIHO,** né le 20 septembre 1962 à Dakar, domicilié sis 26, bd du Dr Cathelin 91160 LONGJUMEAU (France) **; Nina FELIHO** née le 20 janvier 1974 à Cotonou domicilée sis 58 allée du Cèdre 94450 Limeil Brévannes (France), ses cohéritiers, pour complicité, **usage d'un tel document, et recel de ces délits (articles 312 al.2, 22, 23 et 839 du code pénal).**

Les faits de l'espèce sont les suivants :

Le 26 octobre 2016 à Ouidah, Maître Félix A. BALLEY, notaire s'est fait délivrer indûment, au préjudice de Gilles FELIHO, par la Direction des domaines, de l'enregistrement et du timbre un Certificat d'acquit de droit.

Ledit certificat, signé par l'inspecteur Rodrigue S. DANSOU mentionne que :

« …la mutation par décès de Monsieur Jean Florentin FELIHO décédé à Cotonou, le dix juin deux mil seize, a été souscrite par Maître Félix A. BALLEY, agissant en qualité de mandataire et au nom des héritiers suivants :

1. *(…)*
2. *(…)*
3. *Monsieur Gilles Sixte FELIHO*
4. *(…)*
5. *(…) »*

La mention du certificat suivant laquelle Maître Félix A. BALLEY a agi en qualité de mandataire et au nom, notamment de l'héritier Gilles Sixte FELIHO est fausse. Gilles FELIHO ne lui a JAMAIS donné de mandat.

Toute preuve contraire éventuelle, de quelque nature, serait frauduleuse.

Le 24 mai 2018, c'est la date à laquelle Gilles FELIHO a été informé de l'existence du notaire BALLEY, et a découvert que celui-ci s'est fait délivrer ledit certificat en son nom, notamment, et prétendument pour son compte.

C'est l'office notarial de BAES Pierre FERTÉ Bernard SCHNEEGANS sis 120 rue de Fontenay 94303 VINCENNES CX (France) e-mail : bertrand.schneegans@paris.notaires.fr, qui a porté ce certificat incriminé à la connaissance de Gilles FELIHO, le 24 mai 2018.

Sans discussion possible, Me Félix A. BALLEY n'a pas agi légalement au nom et pour le compte de Gilles FELIHO. Il l'a fait frauduleusement.

Ces faits sont prévus et réprimés par les articles 312, 320, du code pénal.

Sur les dispositions des articles 312, et 320 du code pénal :

« *Quiconque s'est fait délivrer indûment (…) un des documents prévus à l'article 311 du présent code (…) en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux ans (02) et d'une amende (…).*

Les mêmes peines sont appliquées à celui qui a fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions précitées, soit établi sous un autre nom que le sien » (article 312 précité).

Dans le cas d'espèce

Me Félix A. BALLEY n'a reçu aucun mandat d'aucune sorte de Gilles FELIHO.

Me Félix A. BALLEY aux termes du certificat incriminé a prétendu agir :

- « au nom de Gilles FELIHO », alors qu'il a agi à l'insu de celui-ci.
- « pour le compte de Gilles FELIHO », alors qu'il lui a dissimulé ledit certificat aussi longtemps qu'il l'a pu ; en l'occurrence jusqu'au 24.5.18.

C'est donc aux moyens de fausses déclarations ; fausse qualité ; faux renseignements ou attestations que Me BALLEY s'est fait délivrer le certificat.

Ce certificat lèse les intérêts de Gilles FELIHO, au profit de ses cohéritiers.

Les nommés Albin, Lise, Florentin-Lin et Nina FELIHO, ont déjà fait usage du certificat incriminé, en connaissance de cause, tombant ainsi sous le coup des articles 312 al.2, 22, 23 et 839 du code pénal ; sans préjudice d'une procédure devant la CRIET relative aux estimations frauduleuses des biens.

Afin de permettre au plaignant de rentrer dans ses droits, celui-ci dépose plainte entre vos mains contre X ainsi que contre les personnes désignées en tête de la présente plainte, et toutes autres personnes que l'enquête révélerait.

SOUS TOUTES SES RESERVES **Fait à Paris, le 7 octobre 2019**

Pièces Jointes :

- Certificat incriminé du 20 octobre 2016



LA POSTE

FICHE DE DÉPÔT D'UN RECOMMANDÉ INTERNATIONAL

517

Cadres réservés à La Poste

Niveau de garantie : R1 [X] R2 [ ]

Prix

LA POSTE 11-10-19

Date de dépôt

11/04/2019

Destinataire :

M. Le Procureur de la
République
BP 967
Localité : COTONOU
Pays (en français) : BENIN

Expéditeur :

Gilles FELIHO
60, rue GEIFFEL
94 000 CRETEIL
FRANCE

RK 45 723 060 8 FR

Étiquette entière à détacher et à coller par le guichetier au recto de l'envoi Recommandé International

---

LA POSTE

FRANCE CN 07

Service des Postes
AVIS DE RÉCEPTION

PRIORITAIRE / PAR AVION
AVIS DE PAIEMENT

Timbre du bureau renvoyant l'avis
Stamp of the Post Office returning the advice

COTONOU CADJEHOUN 14.11.2019 POSTE DU BENIN

N° de l'envoi

A remplir par l'expéditeur

Destinataire de l'envoi (nom, prénom, adresse) :
M. le Procureur de la République
Tribunal de 1ère instance de cotonou
BP 967
COTONOU
Pays : BENIN

A remplir par le bureau de dépôt

[ ] courrier [ ] colissimo [ ] livre — Montant Valeur déclarée

[ ] mandat n° : — montant :

Bureau de dépôt

Date de dépôt

À compléter à destination / *To be completed at destination :*

L'envoi mentionné ci-dessus a été dûment :
This item has been duly :

[ ] Remis / *Delivered* [ ] Payé / *Paid*

Date et signature / *Day of delivery and signature** 4/11/19

* Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée ou par l'agent du bureau de destination.
This item has to be signed by the addressee, (if it's authorized by the regulation of country of destination) by someone else authorized, or by the postal worker at destination.

À renvoyer à l'expéditeur (nom, prénom, adresse) : / *To be returned to sender :*
Gilles FELIHO
60, rue G. EIFFEL
94000 CRETEIL
FRANCE

TL0036 / 70

Zone réservée au traitement Poste